

SCHRIFTSÄTZE · 15.01.1998

Schriftsatz im Eilverfahren

ART	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	15.01.1998	McDonald's France gegen Bernard Collorafi

ÜBERSICHTSBLATT

Schriftsatz im Eilverfahren — SEBOL, B et O, LES PINS · 15. Januar 1998

Überblick: Schriftsatz, eingereicht für SEBOL, B et O und die EURL LES PINS, vertreten durch Bernard Collorafi, beim Präsidenten des Handelsgerichts Paris in der Eilverhandlung vom 15. Januar 1998, gegen McDonald's France.

Das Wesentliche

McDonald's hatte mit drei am 9. Januar 1998 zugestellten Klageschriften die Einstellung des Betriebs und die Räumung der drei Gesellschaften, die Herausgabe der Schlüssel, der Arbeitsverträge und der Buchhaltung unter Androhung eines Zwangsgeldes, die Bestellung eines Beauftragten für die Bestandsaufnahme sowie eine Entschädigung nach Artikel 700 des NCPC beantragt. Die Einreichenden halten dem entgegen, dass die Gesellschaften selbst McDonald's mit begründeter Klageschrift vom 26. Juni 1997 in der Hauptsache verklagt und Entschädigungen verlangt hätten (30 Millionen Francs für SEBOL, 5 Millionen für B et O, 10.350.000 Francs für Collorafi). Sie erinnern an den Werdegang von Collorafi, achtzehnter Franchisenehmer des Netzes, der im August 1987 einen Unternehmenspachtvertrag unterzeichnet hatte. Sie berufen sich auf ein ernsthaftes Bestreiten, die Einrede des nicht erfüllten Vertrags und die Unzuständigkeit des Eilrichters (Artikel 873 des NCPC).

Tragweite

Dieses Dokument legt die Verteidigung der Collorafi-Gesellschaften gegen den Räumungsantrag im Eilverfahren dar; es wird zu den Beschlüssen führen, wonach kein Anlass für ein Eilverfahren besteht.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/schriftsatz-eilverfahren-collorafi-handelsgericht-paris-raeumung-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.